***Câu hỏi 4** (1,5 điểm): Hãy giúp khách hàng soạn thảo văn bản khiếu nại đến Công ty Thanh Hải yêu cầu thanh toán tiền hàng gia công?*

Tình tiết bổ sung

Doanh nghiệp Thiên An đã gửi văn bản yêu cầu Công ty Thanh Hải thanh toán tiền hàng. Công ty Thanh Hải nại ra rằng khi nhận hàng từ Công ty Dệt Thành Công, Doanh nghiệp Thiên An phải có trách nhiệm kiểm tra hàng có đúng mã hàng hay không. Vì vậy, Doanh nghiệp Thiên An phải chịu toàn bộ mọi thiệt hại từ hợp đồng này. Nếu cần thiết, Công ty Thanh Hải sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiêu thụ lô hàng nói trên.

***Câu hỏi 5** (1,5 điểm): Anh (chị) đưa ra lập luận gì để bảo vệ cho Doanh nghiệp Thiên An?*

Tình tiết bổ sung

Tháng 5/X, Doanh nghiệp Thiên An dự định khởi kiện Công ty Thanh Hải ra Tòa án với các yêu cầu:

- Buộc Công ty Thanh Hải phải thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền hàng gia công cho Doanh nghiệp Thiên An với số tiền là 90.000.000đ;
- Bồi thường tiền lưu kho (3 tháng) vì từ chối không nhận hàng là: 9.000.000đ;
- Phạt vi phạm hợp đồng: 5% x 90 triệu đồng = 4.500.000đ;
- Phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo lãi suất quá hạn của Ngân hàng Nhà nước.

Giả thiết có đầy đủ cơ sở để khẳng định Doanh nghiệp Thiên An không vi phạm hợp đồng. Việc giao sai nguyên liệu do lỗi Công ty Dệt Thành Công.

Luật sư được Chủ doanh nghiệp Thiên An mời tư vấn giúp khách hàng khởi kiện.

***Câu hỏi 6** (1 điểm): Nêu các văn bản, tài liệu cần yêu cầu khách hàng cung cấp để chuẩn bị cho việc khởi kiện?*

***Câu hỏi 7** (1,5 điểm): Đánh giá mức độ được chấp nhận của các yêu cầu mà khách hàng đưa ra?*

***Câu hỏi 8** (1 điểm): Luật sư tư vấn gửi đơn kiện đến Tòa án nào?Tại sao?*

<u>Đề 17:</u> tóm tắt nội dung

Cty TNHH thương mại, may mặc, dịch vụ Thanh Hải (Cty Thanh Hải): 99 Ca Văn Thỉnh, P11, QTB; nhận được đơn đặt hàng từ đối tác nước ngoài.Vì vậy, Cty Thanh Hải đã ký HĐ DNTN Thiên An.

Thanh Hải giao: nguyên liệu vải SJ 288 cho DN Thiên An may gia công 15000 áo thun nam cổ chemise, vải phối cổ PE30/1 và các phụ liệu khác do DN Thiên An tự lo.

Stt	Đáp án (chỉ mang tính tham khảo)
1	Danh mục các điều khoản chủ yếu trong HĐ - Đối tượng - Giao hàng và các điều kiện giao hàng - Giá cả - Phương thức thanh toán - Giám định hàng - Trách nhiệm về khuyết tật hàng hoá - Hiệu lực của HĐ - Trường hợp bất khả kháng - Chấm dứt HĐ - Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp
2	1. Luật Thương mại vì chủ thể trong HĐ là các thương nhân 2. Đối tượng HĐ là HĐ gia công là loại hoạt động TM 3. Luật Dân sư